

**LEI N.º 8.368 DE 06 DE JANEIRO DE 2006**

Institui a Política Estadual do Idoso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 6º do art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da Finalidade

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual do Idoso (PEI), que tem por objetivo garantir ao cidadão, com idade igual ou superior a sessenta anos, as condições necessárias para continuar no pleno exercício da cidadania.

CAPÍTULO II
Dos Princípios

Art. 2º Ao cidadão idoso serão assegurados todos os direitos à cidadania, dentre os quais:

- I - direito à vida;
- II - direito à dignidade;
- III - direito ao bem-estar físico, mental, social e espiritual;
- IV - direito à participação na sociedade.

Art. 3º A família, a sociedade e o Estado observarão a aplicação e o cumprimento da presente Lei.

Art. 4º A Política Estadual do Idoso é universal, e reger-se-á pelo princípio da igualdade.

Art. 5º O processo do envelhecimento deve ser objeto de conhecimento, de estudo e de informação da sociedade em geral.

CAPÍTULO III
Dos Objetivos e Metas

Art. 6º A Política Estadual do Idoso terá os seguintes objetivos e metas:

- I - resgatar a identidade, o espaço e a ação do idoso na sociedade;
- II - integrar o idoso à sociedade em geral, através de formas alternativas de participação, ocupação e convívio;
- III - estimular a organização dos idosos para participarem efetivamente da elaboração de sua política em nível nacional, estadual e municipal;
- IV - estimular a permanência dos idosos junto à família, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuem família para garantir sua própria sobrevivência;
- V - estimular a criação de Políticas Municipais por meio dos Conselhos Municipais de Idosos;
- VI - capacitar os recursos humanos em todas as áreas ligadas ao idoso;
- VII - divulgar informações acerca do processo de envelhecimento como fenômeno natural da vida;
- VIII - estabelecer formas de diálogo eficiente entre o idoso, a sociedade e os poderes públicos;
- IX - priorizar o atendimento ao idoso desabrigado e sem família;
- X - apoiar e desenvolver estudos e pesquisas sobre questões relativas ao envelhecimento;
- XI - respeitadas as normas constitucionais e legais em vigor, criar um sistema de informações – banco de dados – contendo dados

sociais, culturais, econômicos e de violação dos direitos dos idosos, bem como serviços oferecidos pelos planos, programas e projetos em cada nível de governo;

XII - atender com dignidade o idoso, de acordo com suas necessidades.

CAPÍTULO IV
Da Organização e da Funcionalidade

Art. 7º O Conselho Estadual do Idoso é o órgão responsável pelo monitoramento e avaliação da Política Estadual do Idoso.

Art. 8º A implantação da Política Estadual do Idoso dar-se-á por meio de ações integradas e de parcerias entre o poder público e a sociedade civil.

Art. 9º Fica assegurada a previsão orçamentária no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual, para a implementação da Política Estadual do Idoso.

Art. 10. Priorizar a criação, a regulamentação e a manutenção do Fundo Estadual do Idoso, com base na Lei Federal nº. 10741/2003 – Estatuto do Idoso, art. 115.

CAPÍTULO V
Da Aplicabilidade

Art. 11. Ao Conselho Estadual do Idoso caberá o acompanhamento das ações previstas neste capítulo.

Art. 12. Compete ao Conselho Estadual do Idoso e aos Conselhos Municipais o monitoramento e avaliação da Política Estadual do Idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas.

Art. 13. Na implementação da Política Estadual do Idoso é de competência das entidades e órgãos públicos estaduais estimular ou executar os seguintes programas:

- I - na área da Promoção e Assistência Social:
 - a) promover o entendimento e a parceria entre organizações governamentais, não-governamentais e a família do idoso, para garantir o atendimento às necessidades básicas e a inclusão em rede social de atendimento e solidariedade;
 - b) implantar e manter atualizado o sistema estadual de cadastro e de registro, das entidades governamentais e não-governamentais, de atendimento e assistência à pessoa idosa;
 - c) estimular a criação de formas alternativas de atendimento domiciliar, de acordo com as condições e exigências do idoso, compatíveis com a realidade;
 - d) garantir, conforme estabelecido em lei, os mínimos direitos sociais ao idoso;
 - e) assegurar ao cidadão idoso, sem condições de prover sua subsistência, modalidades de atendimento, institucional ou não, por meio de órgãos públicos e privados, contratados ou conveniados, prestadores de serviço à população;
 - f) facilitar, junto aos órgãos competentes, o processo de orientação e encaminhamento de pedidos para obtenção de aposentadoria e de benefícios de prestação continuada;
 - g) estimular a integração social dos idosos;
 - h) garantir formas de parceria para ajudar na manutenção das entidades que atendem em regime de abrigamento, meio aberto ou outras alternativas, por meio de contratos e convênios;
 - i) priorizar e manter residência temporária para idosos vítimas de violência, vulneráveis e em situação de risco, podendo, para tanto, estabelecer parcerias;

j) planejar, coordenar e supervisionar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso.

II - na área da Saúde:

a) garantir ao idoso, nos serviços públicos estaduais, assistência a sua saúde;

b) incentivar a formação de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para garantir um atendimento aprimorado;

c) assegurar a internação hospitalar aos cidadãos idosos doentes que dela necessitem;

d) assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso continuado, e de outros recursos necessários à recuperação da saúde, para idosos de baixa renda;

e) criar, aplicar e fiscalizar, dentro dos limites constitucionais de sua competência, as normas que regem os serviços prestados aos idosos pelas instituições geriátricas;

f) incentivar o atendimento preferencial aos idosos, com hora marcada e em domicílio, nos diversos níveis do Sistema de Saúde;

g) apoiar os programas destinados a prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso;

h) garantir a capacitação dos profissionais da saúde ligados a serviços de atendimento de idosos, bem como a orientação a cuidados familiares e grupos de auto-ajuda;

i) garantir os serviços médicos e hospitalares aos idosos asilados, portadores de doenças crônicas ou terminais;

j) estimular e apoiar a criação e implantação de unidades geriátricas, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;

l) assegurar atendimento especializado aos idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante.

III - na área da Educação, Ciência e Tecnologia:

a) promover seminários, simpósios, encontros, palestras, cursos e fóruns permanentes de debates, procurando criar uma nova cultura na sociedade em relação ao processo de envelhecimento;

b) estabelecer programas de estudo e pesquisa sobre a situação do idoso em parceria com os poderes públicos, organizações governamentais e a sociedade;

c) desenvolver programas que preparem as famílias e a sociedade para assumirem as responsabilidades sobre seus idosos;

d) incentivar o acesso do idoso a curso de alfabetização e a outros níveis de ensino, inclusive o universitário;

e) apoiar programas que eduquem a sociedade em geral a não discriminar o idoso;

f) estimular a transmissão, em lugares públicos, de mensagens educativas sobre os idosos;

g) incentivar e apoiar a criação de núcleos de estudo e publicações de livros e periódicos sobre o envelhecimento;

h) inserir, nos currículos do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimento sobre o assunto.

IV - na área do Trabalho e Previdência Social:

a) estimular, nos centros de convivência, a prestação de serviços de laborterapia e terapia ocupacional;

b) estimular a realização de cursos para a habilitação de profissionais, atendentes e cuidadores de idosos;

c) incentivar a capacitação e a reciclagem profissional, com vistas à inserção do idoso no mercado de trabalho, evitando qualquer tipo de discriminação;

d) estimular programas de preparação para a aposentadoria;

e) apoiar programas que estimulem o trabalho voluntário do idoso nos serviços comunitários;

f) incentivar programas que orientem ações em forma de mutirão a favor dos idosos.

V - na área da Habitação e Urbanismo:

a) implantar e estimular programas habitacionais para os idosos de baixa renda, respeitando o direito de cada um à sua individualidade, liberdade e privacidade;

b) implementar programas públicos que visem facilitar a locomoção do idoso, eliminando as barreiras arquitetônicas e urbanas;

c) formular programas que melhorem as condições do transporte e da segurança dos coletivos urbanos e intermunicipais, introduzindo as necessárias adaptações e regulamentações;

d) viabilizar o direito do idoso ao transporte gratuito;

e) promover a construção de centros de convivência e centrosdia, em parceria com organizações governamentais e não-governamentais.

VI - na área da Justiça/ Cidadania/ Segurança:

a) divulgar a legislação acerca do atendimento à pessoa idosa;

b) zelar pela aplicação das leis e da Política do Idoso;

c) estimular a criação de Defensoria do Idoso;

d) promover estudos para alterar e atualizar a legislação, visando à garantia dos direitos dos idosos;

e) receber representações e agilizar providências para seu encaminhamento legal, fomentando a articulação da Rede de Atendimento de Proteção e Defesa do Idoso;

f) criar e manter Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso;

g) incentivar a criação de Varas Especializadas e exclusivas do idoso, bem como o atendimento preferencial.

VII - na área da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer:

a) apoiar iniciativas que ofereçam ao idoso oportunidade de produzir e usufruir os bens culturais;

b) estabelecer mecanismos que facilitem o acesso do idoso aos locais e aos eventos culturais;

c) estimular a participação dos idosos em atividades culturais;

d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades dos idosos aos mais jovens, como meio de garantir continuidade e a identidade cultural;

e) estimular a organização de eventos em espaços e locais onde os idosos possam colocar suas experiências à consideração e apreciação do público e das gerações mais novas;

f) promover programas de lazer, de turismo e de práticas esportivas que proporcionem uma melhor qualidade de vida;

g) desenvolver ações que estimulem as organizações governamentais e não-governamentais a destinarem áreas de lazer para os idosos, tanto na Capital como no Interior;

h) estimular o turismo para idosos, mediante a oferta de viagens e excursões de baixo custo.

VIII - na área de Transporte Hidroviário Intermunicipal:

a) - fica assegurado o direito a gratuidade no transporte intermunicipal hidroviário (marítimo pluvial), aos cidadãos maiores de 60 (sessenta) anos;

b) no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, a concessão da gratuidade referida no art. 1º fica sujeita à apresentação da Carteira do Idoso;

c) - a concessão da gratuidade, ao usuário de 65 (sessenta e cinco) anos, basta à apresentação de qualquer documento pessoal que faça prova da idade.

CAPÍTULO V Das Disposições Gerais

Art. 14. Fica instituído o dia 1º de outubro como o Dia Estadual do Idoso.

Parágrafo único. Na data a que se refere o *caput* deste artigo, os órgãos públicos estaduais promoverão eventos com o objetivo de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o Estado.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e vinte dias contados da sua publicação.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM 30 DE MAIO DE 2007.

Deputado JOÃO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 338/2007

Concede a Medalha “Manoel Bequimão”
ao Doutor Cláudio Urbano Bittencourt
Pinheiro.

Art. 1º. Fica concedida a Medalha “Manoel Bequimão” ao
Doutor Cláudio Urbano Bittencourt Pinheiro.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e
o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, o faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PA-
LÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM 29 DE MAIO DE 2007.

Deputado JOÃO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS
Presidente

Deputado CÉSAR PIRES
Primeiro Secretário

Deputado NONATO ARAGÃO
Terceiro Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o Projeto de Resolução Legislativa nº 003/007 aprovado nos seus tur-
nos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 519/2007

Institui a Frente Parlamentar de Apoio à
Amazônia.

Art. 1º. Fica Instituída a Frente Parlamentar Estadual de Apoio
à Amazônia, no âmbito da Assembléia, de caráter suprapartidário, a ser
instalada com a adesão formal, participação e apoio dos Deputados,
atuando na amplitude de suas prerrogativas.

Parágrafo único – A Frente Parlamentar Estadual de Apoio à
Amazônia terá um Presidente escolhido pela maioria de seus membros,
cujo mandato terá duração de 1 (um) ano.

Art. 2º - A Frente Parlamentar de Apoio à Amazônia, ora
instituída, tem por finalidade a articulação com o Poder Público, Soci-
edade Civil e a Iniciativa Privada em defesa da Amazônia.

Parágrafo único – As estratégias adotadas pela Frente Parla-
mentar instituída no caput do artigo anterior serão discutidas através
de fóruns de debates, audiências públicas, bem como outros instru-

mentos de participação popular, desenvolvidos em todo o exercício
parlamentar, notadamente, visando:

I – propor ações que contribuam com a preservação ambiental
da Amazônia;

II – articular os Poderes Públicos constituídos e Sociedade
Civil de forma a promover ações para o desenvolvimento sustentável
da Amazônia;

III – estabelecer canais efetivos de comunicação entre o Poder
Público Federal, estadual e municipal e a Sociedade Civil Organizada
em defesa da Amazônia.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, EM 26 DE ABRIL DE 2007.

Deputado JOÃO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS
Presidente

Deputado CÉSAR PIRES
Primeiro Secretário

Deputado ANTÔNIO BACELAR
Segundo Secretário

Diário Oficial - Posto avançado do Diário Oficial em Imperatriz.

Rua Godofredo Viana,
nº 757 - Centro
Viva Cidadão



Secretaria de Estado da Administração e Previdência Social
Supervisão do Diário Oficial

Site: www.diariooficial.ma.gov.br

E-mail: diariooficial@ma.gov.br

Rua da Paz, 203 – Centro

Fone: 3214-1690 – FAX: (98) 3214-1692

CEP: 65.020-450 – São Luís - MA